

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/1061/25

הצעת חוק חובת פרסום הודעות באינטרנט, התשפ"ג–2022

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | הגדרות | בחוק זה –
"השר" – שר המשפטים;
"אתר אינטרנט ייעודי" – אתר אינטרנט שהוקם לפי סעיף 3;
"עיתון נפוץ" – עיתון יומי נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965. |
| 2. | חובת פרסום באינטרנט | על אף האמור בכל דין, נקבעה למשרד ממשלתי חובה בחוק לפרסם הודעה בעיתון, יראו פרסום באתר האינטרנט הייעודי כמילוי חובה זו. |
| 3. | הקמתו של אתר אינטרנט ייעודי | אתר האינטרנט הייעודי יוקם במסגרת אתר האינטרנט של משרד המשפטים ויכלול תרגום של כל הודעה לשפות עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית. |
| 4. | חובת פרסום דבר קיומו של האתר | על אף האמור בסעיף 2, השר יפרסם את דבר קיומו של אתר האינטרנט הייעודי בכל העיתונים הנפוצים במשך חצי שנה מיום הקמתו, בתדירות ובגודל סביר. |
| 5. | תקנות | (א) השר יקבע תקנות לאופן ביצועו של חוק זה אשר יכללו גם תעריפים לפרסום באתר; התקנות יובאו לאישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת.
(ב) על אף האמור בסעיף 2, השר רשאי לקבוע בצו הודעות שבשל אופי האוכלוסייה אליה הן מופנות, יפורסמו בעיתון או באמצעי תקשורת אחר, נוסף על הפרסום באתר האינטרנט הייעודי. |
| 6. | תחילה | תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. |
| 7. | הוראות מעבר | עד תום שישה חודשים מיום תחילתו של החוק, כל הודעה המפורסמת באתר האינטרנט הייעודי תפורסם גם בעיתון. |

דברי הסבר

כיום, יש הוראות רבות בחקיקה המטילות חובת פרסום מידע לציבור בכלי התקשורת, בעיקר בעיתונות הכתובה. בבסיס חובת הפרסום עומדת התפיסה שבנושאים מסוימים יש להביא מידע לידיעת הציבור כדי לאפשר לו להביע את עמדתו ולהשתמש במידע לצרכיו.

אולם, מימוש חובה זו עולה לציבור מאות מיליוני שקלים בשנה, ויעילות הפרסום בעיתונות הכתובה על פני חלופות אחרות לא ברורה כלל וכלל. זמנים חדשים דורשים פעולות חדשות, וכיום, מרבית הציבור עושה שימוש תדיר ברשת האינטרנט ויש להשתמש בה לצורך הגשמת התכלית האמורה.

יתרה מכך, מצב בו שר הפנים מקיים יחסי הון שלטון וקובע מי ייחשבו לשלושת העיתונים ה"נפוצים ביותר", על פי חוק התכנון והבנייה, ויזכו למימון של מאות מיליונים בשנה על חשבון הציבור, הוא מצב בעייתי ביותר הפוגע בחופש העיתונות ויוצר הפליה בין עיתונים שונים שלא על יסוד העדפות קוראיהם. הצעת חוק זו נועדה להתאים את המצב לתמורות שהתחוללו בשוק התקשורת בשנים האחרונות, ולהתאים לדורנו את שקיפות ונגישות המידע לכלל הציבור.

להצעת חוק זו יתרונות רבים: זמינות הפרסום, נגישותו, יכולת תפעולית נוחה, אפשרויות הפצה חדשות – היכולת לפרסם מידע ב"שטח פרסום" בעלות מזערית כמעט ללא הגבלה, כך שיהיה זמין לכל באמצעות מנועי חיפוש, הפצה ישירה לבעלי עניין לתיבת הדואר האלקטרוני ועוד.

הצעת החוק קובעת שהמדינה תקים אתר אינטרנט ממשלתי שיוקם לצורך יישום החוק בתוך שישה חודשים מכניסת החוק לתוקפו ובו יפורסמו ההודעות המתפרסמות היום, על פי חוק בעיתונות הכתובה. כמו כן, החל מהקמתו של האתר ולמשך חצי שנה תפרסם המדינה הפנייה לאתר, בעיתונים הזמינים לציבור.

יש לציין, כי ניתן יהיה להחריג מהוראה זו פרסומים המיועדים לציבורים שפחות נגישים לאינטרנט כמו הציבור החרדי או הערבי וכדומה שלגביהם הפרסום יימשך גם בעיתונות הכתובה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3622/24).

הצעת החוק זהה לפ/3622/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)